

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/1990)

Provimento, vacância, remoção, redistribuição, substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar e PAD (Direito Administrativo, item 4 do edital)

Como encaixar a Lei 8.112/1990 no edital

Pessoal, o item 4 do edital de Direito Administrativo manda estudar o **"regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar"**. A aula-base trata dos agentes públicos pela **Constituição** (arts. 37 a 41, concurso, estabilidade, acumulação, remuneração). Quem trata **de fato** dessas figuras é o **estatuto**: a **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. É dela que a banca tira os prazos, as hipóteses e as listas.

Atenção ao âmbito. A Lei 8.112/1990 é lei **federal**: vale para os servidores **civis** da **União, das autarquias (inclusive as em regime especial) e das fundações públicas federais** (art. 1º). Ela **não** é o estatuto do oficial do CBMPE (esse é militar e tem lei estadual própria, tratada em Legislações de PE). Mesmo assim, o edital pede "regime jurídico único" em Direito Administrativo e a AOCP costuma cobrar a 8.112 como **modelo** do regime estatutário. Estude como texto de lei: o que vale é o que está escrito.

Quem é servidor, o que é cargo (arts. 2º a 4º)

- **Servidor** é a pessoa **legalmente investida em cargo público** (art. 2º).
- **Cargo público** é o conjunto de **atribuições e responsabilidades** previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor (art. 3º).
- Os cargos são **acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei**, com **denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos**, para provimento **em caráter efetivo ou em comissão** (art. 3º, parágrafo único).
- **É proibida a prestação de serviços gratuitos**, salvo os casos previstos em lei (art. 4º).

Figura	Natureza	Vínculo típico
Cargo público	Posto na estrutura, com atribuições próprias e criado por lei	Estatutário (a 8.112 vale aqui)
Emprego público	Posto com contrato regido pela CLT	Celetista (não é da 8.112)
Função pública	Conjunto de atribuições sem cargo : de confiança (direção, chefia, assessoramento) ou temporária	Função de confiança é exercida só por quem tem cargo efetivo (CF, art. 37, V)

Requisitos básicos para investidura (art. 5º)

1. **nacionalidade brasileira**;
2. **gozo dos direitos políticos**;
3. **quitação com as obrigações militares e eleitorais**;
4. **nível de escolaridade** exigido para o cargo;
5. **idade mínima de dezoito anos**;
6. **aptidão física e mental**.

- **§ 1º:** as atribuições do cargo podem justificar **outros requisitos, mas só por lei**.
- **§ 2º:** pessoa com deficiência pode se inscrever em cargo com atribuições compatíveis; a lei reserva **até 20%** das vagas do concurso.
- **§ 3º:** universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais podem prover cargos com **professores, técnicos e cientistas estrangeiros**.

Provimento: nomeação, concurso, posse, exercício, estágio probatório e estabilidade

Provimento e investidura (arts. 6º a 8º)

- **Provimento** é o ato da **autoridade competente de cada Poder** que preenche o cargo (art. 6º).
- **Investidura** em cargo público ocorre **com a posse** (art. 7º).
- **Formas de provimento (art. 8º): nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.** Os incisos III e IV (as antigas ascensão e transferência) foram **revogados** em 1997.

Provimento	Natureza	Observação
Originário	Nomeação	Vínculo novo com o cargo
Derivado	Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução	Já havia relação anterior com a Administração

Macete: "N P R R A R R". Nomeação, **P**romoção, **R**eadaptação, **R**eversão, **A**proveitamento, **R**eintegração, **R**econdução. São **sete**. **Não** entram: remoção, redistribuição, substituição, cessão, "transferência", "ascensão" e "disponibilidade".

Nomeação (arts. 9º e 10)

- **Em caráter efetivo:** cargo isolado de provimento efetivo ou cargo de carreira.
- **Em comissão** (inclusive **interino**): cargos de confiança **vagos**.
- Cargo efetivo exige **prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos**, respeitadas a **ordem de classificação** e a **validade** do concurso (art. 10).
- O ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial pode ser nomeado para exercer **interinamente** outro cargo de confiança, **sem prejuízo** do atual, e **opta pela remuneração de um deles** (art. 9º, parágrafo único).

Concurso público (arts. 11 e 12)

Ponto	Regra
Modalidade	Provas ou provas e títulos , podendo ter duas etapas (art. 11)
Taxa de inscrição	Só quando indispensável ao custeio, com isenções previstas no edital (art. 11)
Validade	Até 2 anos , prorrogável uma única vez, por igual período (art. 12)
Divulgação	Edital publicado no DOU e em jornal diário de grande circulação (art. 12, § 1º)
Novo concurso	Não se abre enquanto houver aprovado de concurso anterior dentro do prazo de validade (art. 12, § 2º)

Posse (arts. 13 e 14)

- Ocorre pela **assinatura do termo**, em que constam atribuições, deveres, responsabilidades e direitos do cargo, **que não podem ser alterados unilateralmente**, salvo atos de ofício previstos em lei (art. 13).
- **Prazo: 30 dias** contados da **publicação do ato de provimento** (art. 13, § 1º). Se o servidor estiver, na publicação, em certas licenças ou afastamentos (art. 13, § 2º), conta-se **do término do impedimento**.
- **Só há posse** nos casos de provimento **por nomeação** (art. 13, § 4º). Promoção, reversão, reintegração etc. **não têm posse**.
- No ato, o servidor apresenta **declaração de bens e valores** e **declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função pública** (art. 13, § 5º).
- **Posse fora do prazo** → ato de provimento **tornado sem efeito** (art. 13, § 6º).
- **Inspeção médica oficial prévia**: só toma posse quem for julgado **apto física e mentalmente** (art. 14).

Exercício (arts. 15 a 18)

- **Exercício** é o **efetivo desempenho** das atribuições do cargo ou da função de confiança (art. 15).
- **Prazo: 15 dias**, contados **da posse** (art. 15, § 1º).
- Não entrou em exercício no prazo → **exoneração** (ou ato de designação da função de confiança tornado sem efeito) (art. 15, § 2º; art. 34, parágrafo único, II).
- Quem deve ter exercício em **outro município** por **remoção, redistribuição, requisição, cessão ou exercício provisório** tem **mínimo de 10 e máximo de 30 dias**, incluído o deslocamento (art. 18). O servidor pode **declinar** desses prazos (art. 18, § 2º).

Resumo dos três prazos que mais caem: posse = 30 dias (da publicação do ato) · **exercício = 15 dias** (da posse) · **mudança de município = 10 a 30 dias** (da publicação). Observe o ponto de partida de cada contagem.

Estágio probatório (art. 20)

Ao entrar em exercício, o nomeado para cargo **efetivo** fica sujeito a estágio probatório, durante o qual **aptidão e capacidade** são avaliadas segundo cinco fatores:

"A D I P R": Assiduidade, Disciplina, capacidade de Iniciativa, Produtividade e Responsabilidade.

- **Duração**: o **texto original** do art. 20 diz **24 meses**. Desde a **Emenda Constitucional 19/1998** (CF, art. 41), a estabilidade exige **3 anos** de efetivo exercício, e o estágio acompanha esse prazo. O **Decreto nº 12.374/2025** (art. 2º) fixa o estágio probatório federal em **trinta e seis meses**, contados do início do efetivo exercício, e **veda aproveitar** tempo de serviço de outro cargo. O próprio texto compilado da lei traz a nota "prazo 3 anos – vide EC 19".
- **Homologação**: a avaliação de desempenho, feita por **comissão**, é submetida à homologação da autoridade competente **4 meses antes** do fim do estágio (art. 20, § 1º).
- **Reprovado**: é **exonerado** ou, se **já estável** (em outro cargo), **reconduzido** ao cargo anterior (art. 20, § 2º).
- **Licenças e afastamentos permitidos** em estágio: art. 81, **incisos I a IV** (doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade política), arts. **94, 95 e 96** (mandato eletivo, estudo ou missão no exterior, organismo internacional) e o **curso de formação** de outro concurso federal (art. 20, § 4º).
- **Suspensão do estágio**: durante as licenças e os afastamentos dos arts. **83, 84 § 1º, 86 e 96** e na

participação em curso de formação; é retomado após o impedimento (art. 20, § 5º).

- **Vedação:** a **licença para tratar de interesses particulares** exige que o servidor **não esteja em estágio probatório** (art. 91).

Pegadinha clássica. A questão cita o art. 20 "ao pé da letra" (24 meses) e a CF/decreto (36 meses). Leia o comando: se for sobre o **texto da lei**, 24 meses; se for sobre **estabilidade/prazo vigente**, **3 anos**. Se o enunciado falar em estabilidade ou no prazo hoje aplicável, o referencial é a **Constituição** (3 anos).

Estabilidade (arts. 21 e 22)

- Adquire estabilidade o servidor **habilitado em concurso público**, empossado em **cargo efetivo**, ao completar **efetivo exercício** pelo prazo legal (art. 21; **3 anos** pela EC 19/1998, em vez dos 2 anos do texto original).
- O estável **só perde o cargo** por **sentença judicial transitada em julgado** ou **processo administrativo disciplinar** com **ampla defesa** (art. 22). A Constituição acrescenta outras hipóteses (avaliação periódica e excesso de despesa), que você já viu na aula de agentes públicos.

Estágio ≠ estabilidade. Estágio probatório é **avaliação** (fatores A-D-I-P-R); estabilidade é a **garantia** adquirida após o prazo. Não confunda os dois nem os prazos.

Readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento

São as formas **derivadas** de provimento que mais caem em questões de "ligue o conceito". Memorize o **gatilho** de cada uma.

Forma	Conceito (resumo)	Gatilho	Artigos
Readaptação	Investidura em cargo de atribuições compatíveis com a limitação física ou mental do servidor	Limitação na capacidade, comprovada por inspeção médica	24
Reversão	Retorno à atividade de servidor aposentado	Invalidez que cessou, ou interesse da administração	25 a 27
Reintegração	Reinvestidura do servidor estável no cargo anterior	Demissão invalidada (administrativa ou judicialmente)	28
Recondução	Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado	Inabilitação em estágio de outro cargo, ou reintegração do anterior ocupante	29
Aproveitamento	Retorno à atividade do servidor em disponibilidade	Vaga no órgão ou entidade (obrigatório)	30 a 32

Readaptação (art. 24)

- É a investidura em cargo **compatível** com a limitação sofrida na **capacidade física ou mental**, verificada em **inspeção médica**.
- Se julgado **incapaz** para o serviço público, o readaptando será **aposentado** (§ 1º).
- Será em cargo de **atribuições afins**, respeitando **habilitação, escolaridade e equivalência de vencimentos**. Sem vaga, o servidor exerce como **excedente** até surgir uma (§ 2º).

Reversão (arts. 25 e 27)

Retorno do **aposentado** à atividade:

1. **por invalidez**, quando a **junta médica oficial** declarar **insubsistentes** os motivos da aposentadoria;
 2. **no interesse da administração**, desde que cumulativamente: - **a)** o aposentado **tenha solicitado** a reversão; - **b)** a aposentadoria tenha sido **voluntária**; - **c)** fosse **estável** quando na atividade; - **d)** a aposentadoria tenha ocorrido **nos cinco anos anteriores** à solicitação; - **e)** **haja cargo vago**.
- Faz-se **no mesmo cargo ou no resultante de sua transformação** (§ 1º). Se o cargo estiver provido e a reversão for por invalidez, o servidor exerce como **excedente** (§ 3º).
 - O servidor que volta por interesse da administração passa a receber **remuneração do cargo** (e não mais proventos), inclusive vantagens pessoais anteriores (§ 4º). Só terá os proventos calculados pelas regras atuais se **permanecer pelo menos 5 anos no cargo** (§ 5º).
 - **Não reverte** quem já completou **70 anos** (art. 27).

Reintegração (art. 28)

- Reinvestidura do servidor **estável** no cargo anterior (ou no resultante de sua transformação), quando **invalidada a demissão** por decisão **administrativa ou judicial**, com **ressarcimento de todas as vantagens**.
- Se o cargo está **provido**, o ocupante é **reconduzido** ao cargo de origem **sem direito a indenização**, ou aproveitado em outro, ou posto em disponibilidade (§ 2º).

Recondução (art. 29)

- Retorno do servidor **estável** ao cargo anterior, em duas situações: **(I) inabilitação em estágio probatório** relativo a **outro cargo**; **(II) reintegração do anterior ocupante** do cargo.
- Se o cargo de origem estiver provido, o servidor é **aproveitado em outro** (art. 29, parágrafo único, combinado com o art. 30).

Disponibilidade e aproveitamento (arts. 30 a 32)

- **Disponibilidade** não é forma de provimento: é a situação do servidor **estável** sem cargo (extinção do cargo ou reintegração do ocupante, por exemplo).
- O retorno é o **aproveitamento, obrigatório**, em cargo de **atribuições e vencimentos compatíveis** (art. 30); o **órgão central do SIPEC** determina o aproveitamento imediato em vaga que surgir (art. 31). Será **tornado sem efeito** se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial (art. 32).

Como resolver as questões. Identifique o **personagem**: o **aposentado** que volta é **reversão**; o **demitido** cuja demissão foi anulada é **reintegração**; o **estável** que volta ao cargo antigo é **recondução**; o **em disponibilidade** que volta é **aproveitamento**; quem ganha **outro cargo** por limitação de saúde é **readaptação**.

Pegadinhas. (1) **Reintegração e recondução** exigem servidor **estável**. (2) **Readaptação** é por **limitação de saúde**, não por escolha. (3) A reversão "de ofício" **não existe mais** no art. 25 atual. (4) Após **70 anos**, **não reverte**.

Vacância, remoção, redistribuição e substituição

Vacância (arts. 33 a 35)

A vacância é a **abertura do cargo** por saída de quem o ocupava. Ela decorre de:

Hipóteses (art. 33): exoneração · demissão · promoção · readaptação · aposentadoria · posse em outro cargo inacumulável · falecimento. (Os incisos IV e V, antigas transferência e ascensão, foram revogados.)

- **Promoção e readaptação** aparecem nas duas listas: são **forma de provimento** do cargo novo e **causa de vacância** do cargo antigo. É assunto recorrente.
- **Exoneração de cargo efetivo** (art. 34): **a pedido** ou **de ofício**. A exoneração de ofício ocorre quando **(I)** não satisfeitas as condições do estágio probatório; **(II)** o servidor, tendo tomado posse, **não entra em exercício** no prazo.
- **Exoneração de cargo em comissão e dispensa de função de confiança** (art. 35): a **juízo da autoridade competente** (livre) ou **a pedido**.
- **Exoneração × demissão**: exoneração **não é punição**; demissão é **penalidade disciplinar** (art. 127, III). Não confunda os efeitos.
- Servidor que responde a **processo disciplinar** só pode ser exonerado **a pedido** (ou aposentado voluntariamente) **depois** da conclusão do processo e do cumprimento da penalidade (art. 172).

Remoção (art. 36)

Remoção é o deslocamento do servidor, **a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.**

Modalidade (art. 36, p. único)	Quem decide / condição
I. De ofício, no interesse da Administração	Administração
II. A pedido, a critério da Administração	Administração (discricionária)
III. A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração	Direito do servidor nas hipóteses a seguir

Hipóteses do inciso III (direito do servidor):

- **a)** para **acompanhar cônjuge ou companheiro**, também servidor público civil ou militar de qualquer Poder da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, **deslocado no interesse da Administração**;
- **b)** por **motivo de saúde** do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do assentamento funcional, **comprovada por junta médica oficial**;
- **c)** em virtude de **processo seletivo** (concurso de remoção), quando o número de interessados superar o de vagas, segundo normas preestabelecidas.

Sem ajuda de custo: não se concede ajuda de custo nas remoções dos incisos II e III do parágrafo único, ou seja, as **a pedido** (art. 53, § 3º).

Proteção: o servidor investido em **mandato eletivo ou classista** não pode ser **removido ou redistribuído de ofício** para localidade diferente da do mandato (art. 94, § 2º).

Redistribuição (art. 37)

Redistribuição é o deslocamento de **cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago**, no âmbito do **quadro geral de pessoal**, para **outro órgão ou entidade do mesmo Poder**, com **prévia apreciação do órgão central do SIPEC**. Preceitos obrigatórios:

1. **interesse da administração**;
2. **equivalência de vencimentos**;
3. **manutenção da essência das atribuições** do cargo;

4. **vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade** das atividades;
 5. **mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional**;
 6. **compatibilidade** entre as atribuições do cargo e as finalidades do órgão.
- Pode ocorrer **de ofício** para ajustar lotação e força de trabalho, inclusive em reorganização, extinção ou criação de órgão (§ 1º).
 - No caso de **cargos vagos**, faz-se por **ato conjunto** do órgão central do SIPEC e dos órgãos envolvidos (§ 2º).
 - Em reorganização ou extinção, o servidor **estável** que não for redistribuído vai para **disponibilidade**, até o aproveitamento (§ 3º). Ou pode ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC e ter exercício provisório em outro órgão (§ 4º).

	Remoção	Redistribuição
O que se desloca	O servidor	O cargo (com ou sem ocupante)
Âmbito	Mesmo quadro	De um órgão/entidade para outro do mesmo Poder
Sede	Com ou sem mudança	Em geral, outro órgão
Iniciativa	De ofício ou a pedido	Interesse da administração , com apreciação do SIPEC

Macete: Remoção → remove a **pessoa** (mesmo quadro). **Redistribuição** → "re-distribui" o **cargo** (outro órgão). Cuidado: a banca gosta de trocar "cargo" por "servidor".

Substituição (arts. 38 e 39)

- Aplica-se aos ocupantes de **cargo ou função de direção ou chefia** e de **cargo de Natureza Especial**; os substitutos são indicados no **regimento interno** ou, se omissos, **previamente designados** pelo dirigente máximo (art. 38).
- O substituto assume **automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa**, nos **afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares** do titular e na **vacância** do cargo, e **opta por uma das remunerações** no período (§ 1º).
- Só tem direito à **retribuição** do cargo substituído quando o afastamento do titular for **superior a 30 dias consecutivos**, paga **proporcionalmente aos dias que excederem** os 30 (§ 2º).
- Aplica-se também aos titulares de unidades de **assessoria** (art. 39).

Pegadinha: a substituição é **automática** (não depende de novo ato de nomeação) e o substituto **não** recebe retribuição desde o primeiro dia: só **depois de 30 dias consecutivos** e pelo que **exceder**.

Vencimento, remuneração e vantagens

Vencimento, remuneração e proventos (arts. 40 a 48)

Conceito	Definição
Vencimento	Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público , com valor fixado em lei (art. 40)
Remuneração	Vencimento do cargo efetivo + vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (art. 41)
Provento	Pagamento ao servidor aposentado

- **Irredutibilidade:** o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é **irredutível** (art. 41, § 3º).
- **Teto:** o art. 42 remete ao valor recebido por Ministros de Estado, membros do Congresso e Ministros do STF. Hoje o teto é o do **art. 37, XI, da Constituição** (subsídio mensal dos Ministros do STF). Excluem-se do teto as vantagens dos **incisos II a VII do art. 61** (parágrafo único).
- **Descontos:** o servidor perde a **remuneração do dia** em que falta sem motivo justificado e a **parcela proporcional** a atrasos, ausências justificadas (salvo as concessões do art. 97) e saídas antecipadas, ressalvada a compensação de horário (art. 44). Salvo **imposição legal ou mandado judicial**, nenhum desconto incide sobre remuneração ou provento (art. 45).
- **Reposição ao erário (art. 46):** o servidor é **previamente comunicado** e tem **30 dias** para pagar, podendo **parcelar** a pedido; cada parcela **não pode ser inferior a 10%** da remuneração, provento ou pensão. Se o pagamento indevido ocorreu no mês anterior ao da folha, a reposição é **imediate, em parcela única**.
- **Débito na saída (art. 47):** demitido, exonerado ou com aposentadoria/disponibilidade cassada tem **60 dias** para quitar; senão, **inscrição em dívida ativa**.
- **Impenhorabilidade (art. 48):** vencimento, remuneração e provento **não podem** ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, **exceto prestação de alimentos** decorrente de decisão judicial.

As três vantagens (arts. 49 e 50)

Além do vencimento, podem ser pagas: **I – indenizações; II – gratificações; III – adicionais.**

- As **indenizações não se incorporam** ao vencimento ou provento **para qualquer efeito**.
- As **gratificações e os adicionais incorporam-se, nos casos e condições indicados em lei**.
- Vantagens **não se acumulam** para concessão de acréscimos ulteriores **sob o mesmo título ou idêntico fundamento** (art. 50): é a vedação ao "efeito cascata".

Indenizações (arts. 51 a 60-E)

Quatro: ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia (art. 51).

Ajuda de custo (arts. 53 a 57)

- Compensa as **despesas de instalação** de quem, **no interesse do serviço**, passa a ter exercício em **nova sede**, com **mudança de domicílio em caráter permanente**. A administração arca com o **transporte do servidor e da família** (§ 1º). Se o servidor falecer na nova sede, a família recebe ajuda de custo e transporte de volta, em **1 ano** do óbito (§ 2º).
- **Limite: até 3 meses** de remuneração (art. 54). **Não se concede** a quem se afasta do cargo ou o reassume por **mandato eletivo** (art. 55); concede-se a quem **não é servidor da União** e é nomeado para **cargo em comissão** com mudança de domicílio (art. 56).
- **Restituição:** se o servidor, **injustificadamente, não se apresentar na nova sede em 30 dias** (art. 57).

Diárias (arts. 58 e 59)

- Para quem, **a serviço**, se afasta da sede **em caráter eventual ou transitório: passagens e diárias** que indenizam **pousada, alimentação e locomoção urbana**. Por dia de afastamento; **metade** se não houver pernoite fora da sede ou se a União custear por outro meio (§ 1º).
- **Sem diárias:** deslocamento que é **exigência permanente do cargo** (§ 2º) e deslocamento dentro da mesma **região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião**, salvo pernoite fora da sede (§ 3º).
- **Restituição:** diárias recebidas e **não usadas** são devolvidas **integralmente em 5 dias**; se retornar

antes, devolve o **excesso** no mesmo prazo (art. 59).

Transporte (art. 60): para quem usa **meio próprio de locomoção** em **serviços externos**, por força das atribuições do cargo.

Auxílio-moradia (arts. 60-A a 60-E): ressarcimento de despesa **comprovada** com aluguel ou hotel, em regra para quem se mudou para ocupar **cargo em comissão ou função de confiança** de alto nível (DAS 4, 5 e 6, Natureza Especial ou Ministro). Limite de **25%** do valor do cargo ou função; garantido o ressarcimento até **R\$ 1.800,00** (art. 60-D). Continua por **mais um mês** após falecimento, exoneração, imóvel funcional ou aquisição de imóvel (art. 60-E).

Gratificações e adicionais (art. 61)

Além do vencimento, a lei prevê:

Inciso	Vantagem
I	Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento (arts. 62 e 62-A)
II	Gratificação natalina
IV	Adicional por atividades insalubres, perigosas ou penosas
V	Adicional por serviço extraordinário
VI	Adicional noturno
VII	Adicional de férias
VIII	Outros , relativos ao local ou à natureza do trabalho
IX	Gratificação por encargo de curso ou concurso

(O inciso III, adicional por tempo de serviço, foi **revogado**.)

Gratificação natalina (arts. 63 a 66)

- Corresponde a **1/12 da remuneração de dezembro por mês de exercício** no ano; a **fração igual ou superior a 15 dias** conta como mês inteiro.
- Paga **até o dia 20 de dezembro** de cada ano.
- Ao **exonerado**: proporcional aos meses de exercício, sobre a remuneração do mês da exoneração.
- **Não** serve de base para cálculo de **qualquer outra vantagem**.

Insalubridade, periculosidade e atividades penosas (arts. 68 a 72)

- Adicional **sobre o vencimento do cargo efetivo** para quem trabalha **com habitualidade** em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com **risco de vida**.
- Quem faz jus a **insalubridade e periculosidade** deve **optar por um**; o direito **cessa** com a eliminação das condições ou riscos.
- **Raios X e substâncias radioativas**: controle permanente, exames médicos **a cada 6 meses** (art. 72).

Serviço extraordinário (arts. 73 e 74): acréscimo de **50%** sobre a hora normal; só para situações **excepcionais e temporárias**, limite de **2 horas por jornada**.

Adicional noturno (art. 75): serviço entre **22h e 5h**, valor-hora acrescido de **25%**, e a hora noturna conta **52 minutos e 30 segundos**. Sobre serviço extraordinário noturno, o acréscimo incide sobre a remuneração do art. 73.

Adicional de férias (art. 76): pago **independentemente de solicitação**, correspondente a **1/3 da remuneração do período de férias**. Se há função de direção, chefia ou assessoramento ou cargo em comissão, a vantagem entra no cálculo.

Gratificação por encargo de curso ou concurso (art. 76-A): devida, em caráter **eventual**, a quem atua como **instrutor** em curso de formação, em **banca examinadora**, na **logística** de concurso ou na **aplicação/fiscalização** de provas. Limite de **120 horas anuais**; hora de até **2,2%** (instrutor e banca) ou **1,2%** (logística e aplicação) do **maior vencimento básico** federal. **Não se incorpora** ao vencimento (§ 3º).

Férias, licenças, afastamentos e concessões

Férias (arts. 77 a 80)

- **30 dias** de férias por ano; podem ser **acumuladas até o máximo de dois períodos**, por necessidade do serviço (art. 77).
- O **primeiro período aquisitivo** exige **12 meses de exercício** (§ 1º).
- **Vedado levar à conta de férias qualquer falta** ao serviço (§ 2º).
- Podem ser **parceladas em até três etapas**, a **pedido do servidor** e no **interesse da administração** (§ 3º).
- Pagamento da remuneração **até 2 dias antes** do início do período (art. 78). Ao ser **exonerado**, o servidor recebe indenização das férias a que tem direito e do período incompleto, na proporção de **1/12 por mês de exercício ou fração superior a 14 dias** (art. 78, §§ 3º e 4º).
- **Raios X ou substâncias radioativas: 20 dias consecutivos por semestre** de atividade, **proibida a acumulação** (art. 79).
- **Interrupção** só por: **calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral**, ou **necessidade do serviço** declarada pela autoridade máxima do órgão; o restante é gozado de uma só vez (art. 80).

Licenças: visão geral (arts. 81 e 82)

Art. 81 — sete licenças: I doença em pessoa da família · II afastamento do cônjuge ou companheiro · III serviço militar · IV atividade política · V capacitação · VI tratar de interesses particulares · VII mandato classista.

- A licença do inciso I (e cada prorrogação) é precedida de **perícia médica oficial**; durante ela, é **vedado exercer atividade remunerada** (art. 81, §§ 1º e 3º).
- Licença concedida **dentro de 60 dias** do término de outra **da mesma espécie** é considerada **prorrogação** (art. 82).

Licença	Prazo / condição	Remuneração
Doença em pessoa da família (art. 83)	A cada 12 meses : até 60 dias (consecutivos ou não) + até 90 dias sem remuneração, com perícia e assistência direta indispensável	60 dias com ; 90 dias sem
Afastamento do cônjuge (art. 84)	Prazo indeterminado	Sem remuneração
Serviço militar (art. 85)	Na forma da legislação específica ; concluído o serviço, o servidor tem até 30 dias, sem remuneração , para reassumir	Conforme legislação específica

Atividade política (art. 86)	Da escolha em convenção até a véspera do registro: sem remuneração. Do registro até o 10º dia seguinte ao pleito: 3 meses com vencimentos do cargo efetivo	Conforme fase
Capacitação (art. 87)	A cada quinquênio de efetivo exercício: até 3 meses, no interesse da Administração ; os períodos não são acumuláveis	Com remuneração
Interesses particulares (art. 91)	Até 3 anos consecutivos , a critério da Administração , servidor efetivo e fora do estágio probatório ; pode ser interrompida a pedido ou no interesse do serviço	Sem remuneração
Mandato classista (art. 92)	Pela duração do mandato (renovável na reeleição); limites por associados: 2 servidores (até 5.000), 4 (5.001 a 30.000), 8 (mais de 30.000)	Sem remuneração

Licença para tratamento de saúde, gestante, paternidade, adotante e acidente em serviço

Estas licenças estão no **Título VI** (seguridade social), nos arts. 202 a 214, mas fazem parte do conjunto "licenças" e caem muito.

Tratamento da própria saúde (arts. 202 a 206-A)

- Concedida **a pedido ou de ofício**, com base em **perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração**.
- Licença que exceda **120 dias** no período de **12 meses**, contados do primeiro dia de afastamento, exige **junta médica oficial** (art. 203, § 4º).
- Licença **inferior a 15 dias** dentro de **1 ano** pode ser **dispensada de perícia oficial**, na forma de regulamento (art. 204).

Gestante, lactante, paternidade e adotante (arts. 207 a 210)

Licença	Prazo
Gestante	120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração; pode começar no 1º dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica; nascimento prematuro : a partir do parto
Natimorto	Após 30 dias do evento, exame médico; se apta, reassume
Aborto atestado por médico oficial	30 dias de repouso remunerado
Paternidade	5 dias consecutivos , pelo nascimento ou adoção de filho
Amamentação	1 hora de descanso durante a jornada, parcelável em dois períodos de 30 min, até o filho completar 6 meses
Adotante / guarda judicial	90 dias (criança até 1 ano); 30 dias (criança com mais de 1 ano)

Acidente em serviço (arts. 211 a 214): o acidentado é licenciado **com remuneração integral**. É acidente em serviço o **dano físico ou mental** que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo; **equipara-se** o dano por **agressão não provocada** no exercício do cargo e o sofrido **no percurso residência-trabalho**. A **prova do acidente** é feita em **10 dias**, prorrogáveis.

Afastamentos (arts. 93 a 96-A)

Afastamento	Regra-chave
Cessão (art. 93)	Exercício em outro órgão dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios, para cargo em comissão/função de confiança ou casos de lei específica . Cessão a Estados, DF ou Municípios (inciso I): ônus do cessionário . Feita por portaria no DOU
Mandato eletivo (art. 94)	Federal, estadual ou distrital : afastado. Prefeito : afastado, pode optar pela remuneração . Vereador : com compatibilidade de horário , acumula as vantagens do cargo com o subsídio; sem ela, é afastado e pode optar
Estudo/missão no exterior (art. 95)	Autorização do Presidente da República (e dos presidentes dos órgãos do Legislativo e do STF); até 4 anos ; nova ausência só após igual período
Organismo internacional (art. 96)	Perda total da remuneração
Pós-graduação stricto sensu no País (art. 96-A)	Com remuneração, no interesse da Administração: mestrado exige 3 anos de cargo efetivo; doutorado e pós-doutorado, 4 anos . Deve permanecer em exercício por período igual ao do afastamento, sob pena de ressarcimento

Concessões (arts. 97 a 99)

Sem qualquer prejuízo, o servidor pode ausentar-se:

- **1 dia** para **doação de sangue**;
- pelo período comprovadamente necessário para **alistamento ou recadastramento eleitoral**, **até 2 dias**;
- **8 dias consecutivos** por **casamento** ou **falecimento** de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Horário especial (art. 98): ao **servidor estudante** (com compensação) e ao servidor com **deficiência** (sem compensação, com junta médica; extensível a quem tem cônjuge, filho ou dependente com deficiência). O estudante removido no interesse da administração tem **matrícula assegurada**, independentemente de vaga (art. 99).

Tempo de serviço (arts. 100 a 103)

- Conta-se **para todos os efeitos** o tempo de serviço **público federal**, inclusive nas Forças Armadas (art. 100), apurado **em dias**, com ano de **365 dias** (art. 101).
- **Efetivo exercício** (art. 102): além das concessões do art. 97, contam **férias**, cargo em comissão, **mandato eletivo** (exceto para promoção por merecimento), **júri**, licenças à **gestante, adotante e paternidade**, **acidente em serviço**, **capacitação**, **serviço militar** e licença para **tratamento da própria saúde até 24 meses** cumulativos.
- **Só para aposentadoria e disponibilidade** (art. 103): tempo prestado a **Estados, Municípios e DF**, **atividade privada** vinculada à Previdência e **tiro de guerra**. Licença **para interesses particulares não** é efetivo exercício.

Direito de petição (arts. 104 a 115)

Direito de **requerer aos Poderes Públicos**, em defesa de **direito ou interesse legítimo** (art. 104), dirigido à autoridade competente e **encaminhado por intermédio** da autoridade a que o requerente está subordinado (art. 105).

Etapa	Regra
-------	-------

Pedido de reconsideração	À autoridade que expediu o ato ou decidiu; não pode ser renovado (art. 106)
Despacho / decisão	Despachados em 5 dias e decididos em 30 dias (art. 106, p. único)
Recurso	Do indeferimento da reconsideração e das decisões sucessivas; à autoridade imediatamente superior (art. 107); efeito suspensivo a juízo da autoridade (art. 109)
Prazo	30 dias da publicação ou ciência (art. 108)
Prescrição do direito de requerer	5 anos : demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade e atos que afetem interesse patrimonial e créditos trabalhistas. 120 dias : demais casos (art. 110)

- Pedido de reconsideração e recurso **interrompem** a prescrição (art. 111), que é **de ordem pública** e **não pode ser relevada** pela administração (art. 112). A administração deve **rever seus atos a qualquer tempo** quando ilegais (art. 114). Os prazos do capítulo são **fatais e improrrogáveis**, salvo força maior (art. 115).

Contagem dos prazos da lei (art. 238): em **dias corridos**, **excluído o dia do começo** e **incluído o do vencimento**; vencendo em dia sem expediente, prorroga-se para o **primeiro dia útil seguinte**.

Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação e responsabilidades

Deveres (art. 116)

Pessoal, são **12 incisos**. Em prova, caem pela **transcrição** com uma palavra trocada, então fixe as palavras-chave: zelo, lealdade, normas, ordens, presteza, comunicação de irregularidades, economia, sigilo, moralidade, assiduidade, urbanidade e representação.

1. **zelo e dedicação** nas atribuições;
2. **lealdade** às instituições;
3. **observar as normas** legais e regulamentares;
4. **cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais**;
5. **atender com presteza**: ao público (informações, salvo sigilo), às **certidões** requeridas para defesa de direito e às **requisições** para defesa da Fazenda Pública;
6. **levar as irregularidades** de que tiver ciência ao conhecimento da **autoridade superior** (ou de **outra autoridade** competente, se houver suspeita de envolvimento daquela);
7. **zelar pela economia do material** e conservação do patrimônio público;
8. **guardar sigilo** sobre assunto da repartição;
9. **conduta compatível com a moralidade administrativa**;
10. ser **assíduo e pontual**;
11. **tratar com urbanidade** as pessoas;
12. **representar** contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder (encaminhada **pela via hierárquica** e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, com ampla defesa ao representado).

Pegadinha do inciso IV: o dever é cumprir ordens superiores, **exceto as manifestamente ilegais**. Alternativa que diga "cumprir todas as ordens superiores" está errada.

Proibições (art. 117)

Ao servidor é proibido (19 incisos):

Inc.	Proibição
I	Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato
II	Retirar documento ou objeto da repartição sem anuência da autoridade
III	Recusar fé a documentos públicos
IV	Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou serviço
V	Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição
VI	Cometer a pessoa estranha à repartição atribuição sua ou de subordinado
VII	Coagir ou aliciar subordinados a filiar-se a associação profissional, sindicato ou partido político
VIII	Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil
IX	Valer-se do cargo para proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública
X	Participar de gerência ou administração de sociedade privada ou exercer comércio , exceto como acionista, cotista ou comanditário
XI	Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, cônjuge ou companheiro
XII	Receber propina, comissão, presente ou vantagem em razão de suas atribuições
XIII	Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro
XIV	Praticar usura
XV	Proceder de forma desidiosa
XVI	Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em atividades particulares
XVII	Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo , exceto em emergência e transitórias
XVIII	Exercer atividades incompatíveis com o cargo e com o horário de trabalho
XIX	Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado

- A vedação do **inciso X** (sociedade privada) **não se aplica** à participação nos **conselhos de administração e fiscal** de empresas em que a União tenha participação ou em cooperativa de serviços aos seus membros, nem ao servidor em **licença para interesses particulares** (parágrafo único).

Como separar por gravidade (vale ouro para a próxima seção): incisos **I a VIII e XIX** → pena de **advertência**; incisos **IX a XVI** → pena de **demissão**; **XVII e XVIII** → pena de **suspensão** (por exclusão: "demais proibições", art. 130).

Acumulação (arts. 118 a 120)

- **Regra:** é **vedada** a acumulação remunerada de cargos públicos, **ressalvados os casos previstos na Constituição** (art. 118). A vedação alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista de **qualquer ente** (§ 1º).
- Mesmo lícita, a acumulação exige **compatibilidade de horários** (§ 2º).
- É **proibida** a percepção de **vencimento de cargo efetivo com proventos da inatividade**, salvo

quando os cargos forem acumuláveis na atividade (§ 3º).

- **Cargo em comissão:** o servidor **não pode exercer mais de um** (exceto a interinidade do art. 9º, p. único) nem ser **remunerado por participar de órgão de deliberação coletiva**, ressalvados conselhos de administração e fiscal de empresas estatais (art. 119).
- Quem **acumula lícitamente dois cargos efetivos** e é investido em **cargo em comissão** fica **afastado de ambos**, salvo compatibilidade de horário e de local com um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos (art. 120).

As hipóteses constitucionais de acumulação (professor, saúde etc.) você já tem na aula 09.

Responsabilidades (arts. 121 a 126-A)

O servidor responde **civil, penal e administrativamente** pelo **exercício irregular** de suas atribuições (art. 121).

Responsabilidade	Conceito	Regras
Civil (art. 122)	Ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo , que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros	Dano doloso ao erário só se liquida pelo art. 46 (desconto) na falta de outros bens para execução judicial (§ 1º). Dano a terceiros : o servidor responde perante a Fazenda em ação regressiva (§ 2º). A obrigação de reparar estende-se aos sucessores , até o limite da herança (§ 3º)
Penal (art. 123)	Crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade	
Civil-administrativa (art. 124)	Ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função	

- **Independência das instâncias (art. 125):** as sanções civis, penais e administrativas **podem cumular-se**, sendo **independentes entre si**.
- **Exceção (art. 126):** a responsabilidade **administrativa é afastada** se a **absolvição criminal negar a existência do fato ou sua autoria**. Absolvição por falta de provas, por exemplo, **não** comunica à esfera administrativa.
- **Proteção do denunciante (art. 126-A):** ninguém é responsabilizado civil, penal ou administrativamente por **dar ciência à autoridade superior** (ou outra, havendo suspeita de envolvimento daquela) de informação sobre **crimes ou improbidade** de que tenha conhecimento.

Pegadinha: a regra é a **independência** das instâncias; só há comunicação quando o juízo criminal **nega o fato ou a autoria**.

Penalidades disciplinares, demissão, prescrição e competência

Penalidades (art. 127)

Seis: advertência · suspensão · demissão · cassação de aposentadoria ou disponibilidade · destituição de cargo em comissão · destituição de função comissionada.

Na aplicação consideram-se a **natureza e a gravidade** da infração, os **danos ao serviço público**, as **circunstâncias agravantes ou atenuantes** e os **antecedentes funcionais** (art. 128). O ato de imposição **sempre menciona o fundamento legal e a causa** da sanção (art. 128, p. único).

Advertência (arts. 129 e 131)

- Aplicada **por escrito**, nos casos de violação das proibições do art. 117, **incisos I a VIII e XIX**, e de inobservância de dever funcional que não justifique pena mais grave.
- Registro **cancelado após 3 anos de efetivo exercício** sem nova infração (art. 131), **sem efeitos retroativos**.

Suspensão (arts. 130 e 131)

- Cabe na **reincidência** das faltas punidas com advertência e na violação das **demais proibições** que não tipifiquem demissão; **máximo de 90 dias**.
- **Recusa injustificada à inspeção médica** determinada: suspensão de **até 15 dias**, cessando os efeitos quando cumprida a determinação (§ 1º).
- Por conveniência do serviço, pode ser **convertida em multa**, na base de **50% por dia** de vencimento ou remuneração, ficando o servidor **obrigado a permanecer em serviço** (§ 2º).
- Registro cancelado após **5 anos** de efetivo exercício sem nova infração.

Demissão (art. 132)

Aplica-se nos 13 casos:

1. **crime contra a administração pública**;
 2. **abandono de cargo**;
 3. **inassiduidade habitual**;
 4. **improbidade administrativa**;
 5. **incontinência pública e conduta escandalosa**, na repartição;
 6. **insubordinação grave** em serviço;
 7. **ofensa física**, em serviço, a servidor ou particular (salvo legítima defesa);
 8. **aplicação irregular de dinheiros públicos**;
 9. **revelação de segredo** do qual se apropriou em razão do cargo;
 10. **lesão aos cofres públicos** e dilapidação do patrimônio nacional;
 11. **corrupção**;
 12. **acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções;
 13. transgressão dos incisos **IX a XVI do art. 117**.
- **Abandono de cargo** (art. 138): ausência **intencional** por mais de **30 dias consecutivos**.
 - **Inassiduidade habitual** (art. 139): faltas sem causa justificada por **60 dias, interpoladamente, durante 12 meses**.
 - **Acumulação ilegal (arts. 133 e 140)**: rito **sumário**. O servidor é notificado para **optar em 10 dias**; se silenciar, comissão de **2 estáveis**, indicição em **3 dias**, defesa em **5 dias**, julgamento em **5 dias**; conclusão em **30 dias** (+ até **15**). Opção até o fim do prazo de defesa = **boa-fé** (vira exoneração do outro cargo); **má-fé** = demissão. O mesmo rito vale para **abandono de cargo** e **inassiduidade habitual**.
 - **Indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário**: demissão ou destituição por **improbidade, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e corrupção** (art. 132, IV, VIII, X e XI) (art. 136).
 - **Incompatibilização**: demissão ou destituição por infringência do art. 117, **IX e XI** impede nova investidura em cargo público federal por **5 anos** (art. 137). Quem for demitido ou destituído por art. 132, **I, IV, VIII, X e XI não retorna** ao serviço público federal (art. 137, p. único).

Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição (arts. 134 e 135)

- **Cassação:** do inativo que, **na atividade**, praticou falta punível com **demissão** (art. 134).
- **Destituição de cargo em comissão** (por não ocupante de cargo efetivo): em infrações sujeitas à **suspensão ou demissão** (art. 135). Se o ato foi de exoneração (art. 35), é **convertido** em destituição.

Quem aplica (art. 141)

Penalidade	Autoridade
Demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade	Presidente da República , presidentes das Casas do Legislativo e dos Tribunais Federais e Procurador-Geral da República (cada um quanto aos servidores do respectivo Poder/órgão)
Suspensão superior a 30 dias	Autoridades de hierarquia imediatamente inferior às anteriores
Advertência e suspensão de até 30 dias	Chefe da repartição e outras autoridades, conforme regimentos
Destituição de cargo em comissão	A autoridade que fez a nomeação

Prescrição da ação disciplinar (art. 142)

Pena (infração)	Prazo
Demissão , cassação de aposentadoria/disponibilidade, destituição de cargo em comissão	5 anos
Suspensão	2 anos
Advertência	180 dias

- O prazo **começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido** (§ 1º) pela autoridade.
- Se a infração também é **crime**, aplicam-se os prazos de prescrição **da lei penal** (§ 2º).
- A **abertura de sindicância ou a instauração de PAD interrompe** a prescrição, **até a decisão final** da autoridade competente (§ 3º). Interrompida, o prazo recomeça a correr **do dia em que cessar a interrupção** (§ 4º).

Macete dos prazos: 5 · 2 · 180: demissão (e as penas de mesma gravidade) **5 anos**, suspensão **2 anos**, advertência **180 dias**. Não confunda com o **cancelamento do registro** (art. 131), que usa outros números: advertência **3 anos** e suspensão **5 anos**. Dois "pares" diferentes: um mede quanto a Administração tem para **punir**; o outro, quando a penalidade **sai do assentamento**.

Processo administrativo disciplinar

Disposições gerais (arts. 143 a 146)

- A autoridade que tiver ciência de irregularidade é **obrigada a promover a apuração imediata**, por **sindicância** ou **processo administrativo disciplinar (PAD)**, **assegurada ampla defesa** (art. 143). A apuração pode ser conduzida por autoridade de **outro órgão**, mediante competência específica delegada (§ 3º).
- **Denúncias** são apuradas se contiverem **identificação e endereço** do denunciante, forem **por escrito** e tiverem **autenticidade confirmada**; sem evidente infração disciplinar ou ilícito penal, são **arquivadas por falta de objeto** (art. 144). *(Nota didática: na prática, os órgãos de controle admitem iniciar apuração a partir de denúncia anônima como mera notícia; mas a questão literal da*

8.112 segue o art. 144.)

	Sindicância	PAD
Natureza	Apuração preliminar ou punitiva leve	Instrumento para apurar responsabilidade por infração no exercício das atribuições (art. 148)
Resultados (art. 145)	Arquivamento; advertência ou suspensão de até 30 dias; ou instauração de PAD	Conforme relatório e julgamento
Prazo	30 dias , prorrogável por igual período	60 dias , prorrogável por igual prazo (art. 152)

- **PAD obrigatório** quando a infração ensejar **suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão** (art. 146).
- Os **autos da sindicância** integram o PAD como **peça informativa** (art. 154). Se a sindicância concluir que há **ilícito penal**, cópia vai ao **Ministério Público**, independentemente da instauração do PAD.

Afastamento preventivo (art. 147)

- Medida **cautelar** para o servidor não influir na apuração: afastamento do exercício por até **60 dias, sem prejuízo da remuneração**, determinado pela autoridade **instauradora** do PAD.
- Prorrogável por **igual prazo**, findo o qual **cessam os efeitos**, ainda que o processo não esteja concluído.

Comissão e fases (arts. 149 a 152)

- O PAD é conduzido por **comissão de 3 servidores estáveis**, designada pela autoridade competente, que indica o **presidente**: ocupante de cargo efetivo **superior ou de mesmo nível** do indiciado, ou com **escolaridade igual ou superior** (art. 149).
- **Secretário** designado pelo presidente, podendo ser um dos membros (§ 1º). **Não participa** da comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau** (§ 2º).
- A comissão atua com **independência e imparcialidade**, com **sigilo** necessário; reuniões e audiências têm **caráter reservado** (art. 150). Pode dedicar **tempo integral**, com membros dispensados do ponto (art. 152, § 1º). As reuniões são registradas em **atas** (§ 2º).

Fases do PAD (art. 151): instauração (publicação do ato que constitui a comissão) → **inquérito administrativo** (instrução, defesa e relatório) → **julgamento**.

Inquérito (arts. 153 a 166)

- Obedece ao **contraditório** e à **ampla defesa** (art. 153). **Instrução**: depoimentos, acareações, diligências, perícias (art. 155). O servidor pode **acompanhar o processo pessoalmente ou por procurador**, arrolar e **reinquirir testemunhas**, produzir provas e **formular quesitos** (art. 156); o presidente pode **denegar** pedidos impertinentes ou protelatórios.
- **Testemunhas**: depoimento **oral**, reduzido a termo (**não lícito trazê-lo por escrito**), inquiridas **separadamente**, com **acareação** se houver contradição (arts. 157 e 158). **Interrogatório do acusado**: **depois** das testemunhas; o procurador assiste, mas **não interfere** nas perguntas e respostas (art. 159).
- **Sanidade mental**: em caso de dúvida, exame por **junta médica oficial** com **ao menos um psiquiatra**, em autos apartados (art. 160).

- **Indiciação e defesa (art. 161):** o indiciado é **citado** por mandado para **defesa escrita em 10 dias**, com vista do processo na repartição. Com **2 ou mais indiciados**: prazo **comum de 20 dias**. Prorrogável **pelo dobro** para diligências indispensáveis.
- **Citação por edital** (lugar incerto e não sabido): defesa em **15 dias** da última publicação (art. 163).
- **Revelia (art. 164):** indiciado regularmente citado que **não apresenta defesa**; devolve-se o prazo e a autoridade designa **defensor dativo** (servidor de cargo efetivo superior ou do mesmo nível, ou de escolaridade igual ou superior).
- **Relatório (art. 165):** minucioso e **sempre conclusivo** quanto à **inocência ou responsabilidade**; reconhecida a responsabilidade, indica o **dispositivo transgredido** e as **agravantes/atenuantes**. Vai à autoridade **instauradora** (art. 166).

Julgamento (arts. 167 a 173)

- **Prazo: 20 dias** do recebimento do processo (art. 167). Se a pena exceder a alçada da instauradora, vai à autoridade competente, que decide em igual prazo. Com **mais de um indiciado**, julga quem pode aplicar a **pena mais grave**. Se for demissão ou cassação, julga a autoridade do **art. 141, I**. Reconhecida a **inocência** pela comissão, a autoridade **arquiva**, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.
- O julgamento **acata o relatório, salvo se contrário às provas dos autos**; nesse caso a autoridade, **motivadamente**, pode **agrarar, abrandar** a penalidade ou **isentar** o servidor (art. 168).
- **Nulidade:** vício **insanável** → declara-se a nulidade total ou parcial e ordena-se nova comissão e **novo processo** (art. 169). O **julgamento fora do prazo não gera nulidade**; a autoridade que der causa à **prescrição** é responsabilizada.
- Infração capitulada como **crime**: remessa ao **Ministério Público** (art. 171).
- Quem responde a PAD só pode ser exonerado **a pedido** ou aposentado voluntariamente **após** concluído o processo e cumprida a penalidade (art. 172).

Revisão do processo (arts. 174 a 182)

Ponto	Regra
Quando	A qualquer tempo , a pedido ou de ofício , com fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a inocência do punido ou a inadequação da pena (art. 174)
Quem pede	O servidor; se falecido, ausente ou desaparecido, qualquer pessoa da família ; se mentalmente incapaz, o curador
Prova e fundamento	Ônus do requerente (art. 175); a simples alegação de injustiça não basta, exige elementos novos (art. 176)
Requerimento	Ao Ministro de Estado ou equivalente (art. 177)
Rito	Em apenso ao processo originário; comissão revisora com 60 dias (arts. 178 e 179); julgamento em 20 dias pela autoridade que aplicou a pena (art. 181)
Efeito	Procedente: penalidade sem efeito e direitos restabelecidos; a destituição de cargo em comissão é convertida em exoneração (art. 182). Não pode agravar a pena

Resumo para revisar

Tema	O que memorizar
------	-----------------

Provimento (art. 8º)	N omeação, P romoção, R eadaptação, R eversão, A proveitamento, R eintegração, R econdução
Posse / exercício	30 dias da publicação · 15 dias da posse · só há posse na nomeação
Estágio / estabilidade	Fatores A-D-I-P-R ; prazo atual 3 anos / 36 meses (CF e Decreto 12.374/2025); texto original 24 meses
Vacância	Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento
Remoção × redistribuição	Remove o servidor (mesmo quadro) × desloca o cargo (outro órgão do mesmo Poder, com SIPEC)
Adicionais	Extraordinário 50% (máx. 2 h) · noturno 25% (22h–5h) · férias 1/3 · natalina 1/12 (dia 20/12)
Licenças	7 (art. 81); saúde na família 60 + 90 dias ; capacitação 3 meses por quinquênio ; interesses particulares 3 anos sem remuneração
Gestante / paternidade / adotante	120 dias · 5 dias · 90 ou 30 dias
Concessões	1 dia sangue · até 2 dias título · 8 dias casamento/luto
Petição	Reconsideração e recurso: 30 dias · prescrição 5 anos / 120 dias
Penas	Advertência (I–VIII e XIX) · Suspensão (máx. 90 dias) · Demissão (13 casos) · Cassação · Destituição ×2
Prescrição disciplinar	5 anos · 2 anos · 180 dias
Cancelamento de registro	Advertência 3 anos · suspensão 5 anos
PAD	Comissão de 3 estáveis · fases: instauração, inquérito, julgamento · 60 + 60 dias · julgamento em 20 dias
Revisão	A qualquer tempo, fato novo , sem agravar a pena, comissão com 60 dias

Fontes e método.

- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, **texto compilado** disponível no portal do Planalto (Presidência da República), conferido em **08/10/2026**: arts. 1º a 242, com as notas de alteração (Leis 9.527/1997, 11.784/2008, 11.907/2009, 12.269/2010, 12.998/2014, entre outras).
- Decreto nº 12.374, de 6 de fevereiro de 2025 (estágio probatório: art. 2º, prazo de 36 meses), texto no portal do Planalto, consultado em **08/10/2026**.
- Constituição Federal, arts. 37, V e XI, e 41 (estabilidade, 3 anos), para as remissões ao texto constitucional.
- Explicação, tabelas, macetes e comparativos elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria, sem reprodução do material do curso.